Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
Sede do DNIT em Brasília/DF
Diretoria de Infraestrutura Rodoviária
Coordenação-Geral de Manutenção e Restauração Rodoviária

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 3296/2023/CGMRR/DIR/DNIT SEDE

Brasília, 26 de junho de 2023.

A(s) Sua(s) Senhoria(s) o(s) Senhor(es),

Superintendências regionais do DNIT nos Estados

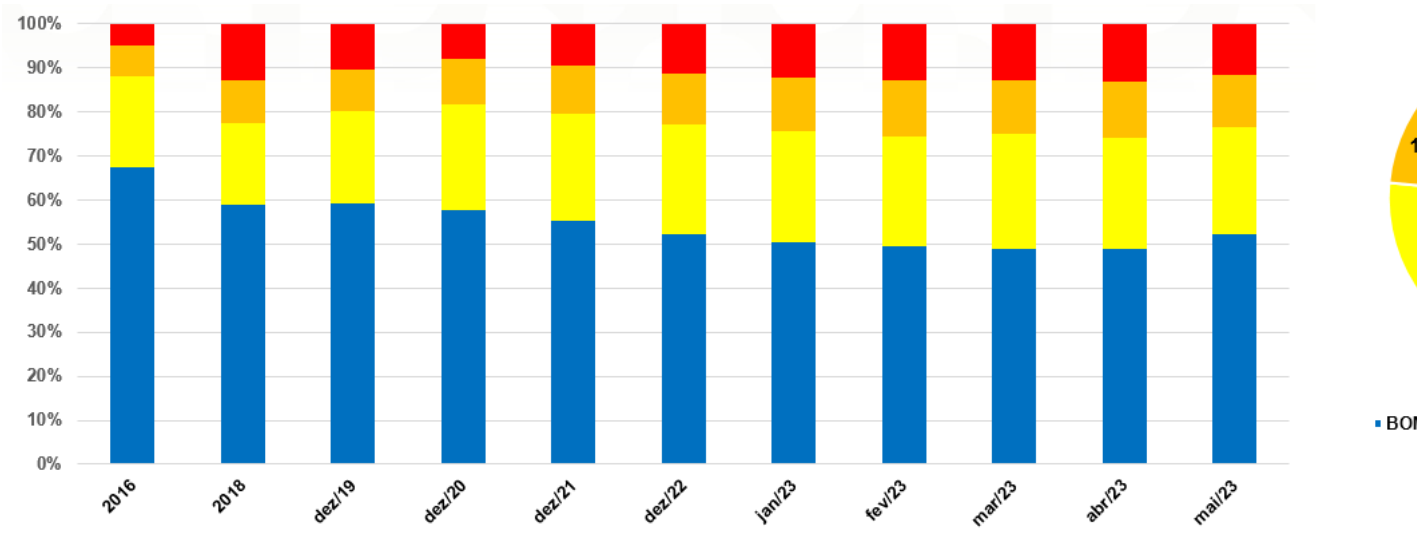
Assunto: Elaboração de inventário e orçamentação às reais necessidades da rodovia.

Prezadas Superintendências Regionais,

1. Trata o presente expediente da necessidade de adoção de ações técnicas adequadas às necessidades das rodovias federais do DNIT sob sua administração.

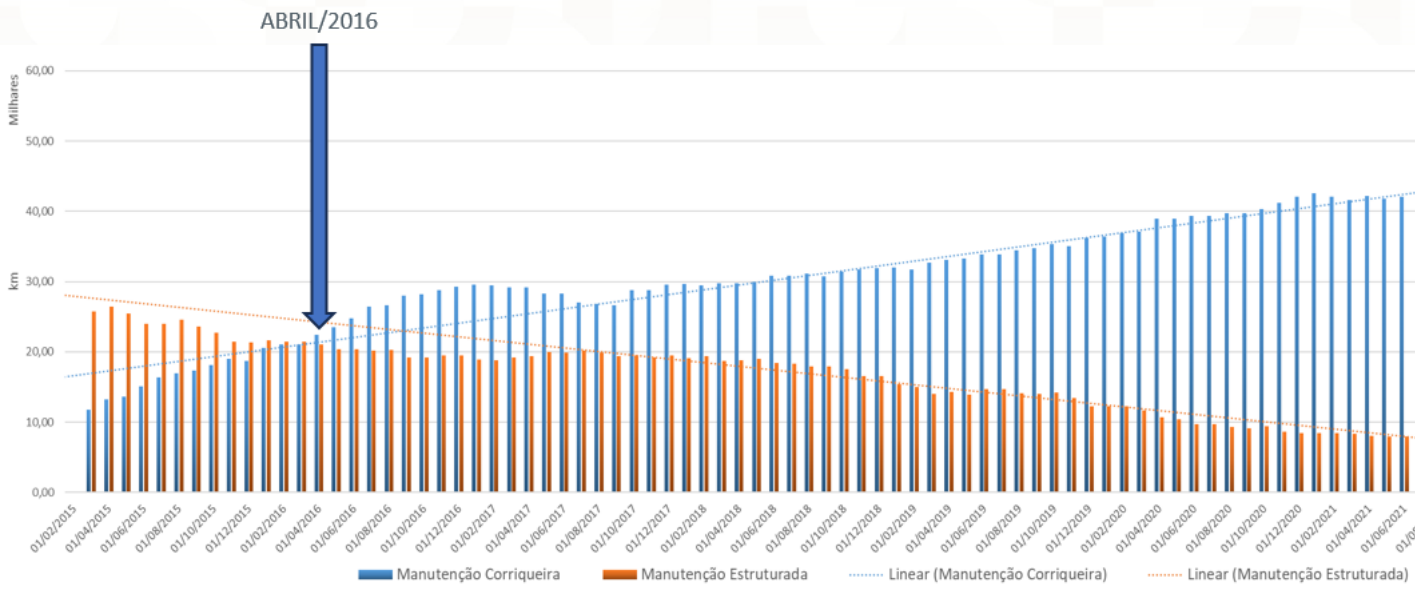
2. O Brasil passa desde 2014 por déficit primário nas contas da União. A partir de então, desde 2015 o DNIT está submetido a fortes restrições fiscais e orçamentária, o que reduziu drasticamente os volumes de recursos orçamentários disponíveis a serem alocados nas ações de infraestrutura rodoviária do DNIT nos seus mais de 60 mil quilômetros de malha a ser administrada.

3. Desde então, com a redução acentuada na disponibilidade de recursos orçamentários, a condição da manutenção rodoviária do DNIT vem sendo reduzindo de forma gradual ao longo dos anos, pela escassez de recursos disponíveis para serem investidos na preservação da malha rodoviária e os ativos de infraestruturas administrados, conforme se pode observar do quadro abaixo.



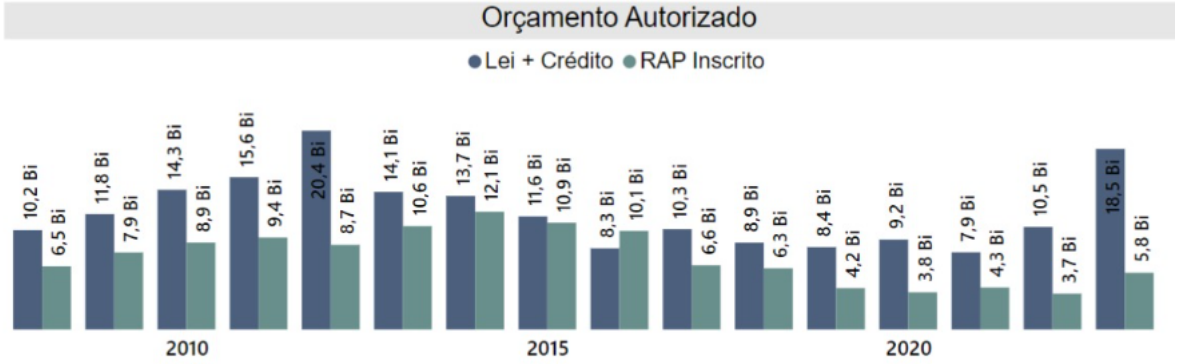
4. Diante de déficits orçamentários constantes e buscando combater esse cenário e garantir a sustentabilidade das contas públicas, o Governo Federal propôs e foi aprovado pelo Legislativo a emenda constitucional 95/2016 que implementou o teto de gastos no final de 2016, com o objetivo de limitar o crescimento das despesas da União.

5. Neste sentido, no sentido de alocar da melhor forma possível e eficiente dadas as condições de fortes restrições orçamentárias, a Diretoria de Infraestrutura Rodoviária junto às Superintendências regionais ao longo dos anos implementou ações com esse contexto, reduzindo drasticamente os investimentos em programas de intervenções estruturais nas rodovias como o programa CREMA e restauração, com acréscimo acentuado da carteira de contratos de conservação, conforme quadro abaixo.



6. Outra adoção efetuada pelos Estados foram a de elaboração do inventário dos P.A.T.O's buscando a orçamentação dos mesmos em considerar tão somente manter a trafegabilidade das rodovias federais, com ações ostensivas em execução de serviços corretivos pontuais como tapa-buracos e remendos no pavimento.

7. Tal tomada de decisão não poderia ser outra, diante das circunstâncias da disponibilidade dos menores recursos orçamentários da história da Autarquia, conforme se observa do histórico abaixo.



8. Entretanto em 2022, diante do iminente risco de paralisia da execução de políticas públicas por insuficiência orçamentária decorrente da atual regra da EC 95/2016, o executivo e o legislativo aprovaram a conhecida PEC da Transição (PEC 32/22), que para investimentos como regra permanente, a PEC excluiu do teto de gastos os excessos de arrecadação de receitas correntes para que sejam aplicados exclusivamente em despesas com investimentos. Tal medida permite ao DNIT obter maiores recursos orçamentários disponíveis para realização de investimentos em infraestrutura rodoviária na malha sob sua jurisdição. Esta medida garantiu ao DNIT disponibilidade de recursos orçamentários relevantes em 30 de dezembro de 2022 que foram reservados como restos a pagar nas carteiras de construção e manutenção rodoviária.

9. A PEC requereu ainda que até 31 de agosto de 2023 o executivo encaminhasse ao Congresso Nacional projeto de lei complementar com objetivo de instituir novo regime fiscal sustentável para garantir estabilidade macroeconômica e criar condições adequadas de crescimento socioeconômicos.

10. Neste sentido, o poder executivo antecipou esse prazo e enviou ao legislativo o novo marco de regras fiscais através do Projeto de lei complementar nº 93/2023, cujo status atual já foi aprovado pela câmara dos deputados e pelo Senado federal mas, como houveram modificações ao texto, retornou para a câmara dos deputados para nova apreciação final das mudanças feitas pelo Senado. Dos recortes divulgados pela imprensa, a matéria tem perspectiva de aprovação terminal no legislativo neste mês de Julho/2023.

11. Das regras fiscais até o momento aprovadas pelas casas legislativas, a mesma estabelece fixação de limites para o crescimento da despesa primária, mas estabelece regras diferenciadas para os investimentos. A matéria fixa um mínimo de 0,6% do PIB estimado do PLOA do exercício subsequente, podendo ser maior caso o país alcance resultado primário acima dos intervalos de tolerância fixados na legislação em apreciação.

12. Considerando o cenário exposto e, na perspectiva de que os próximos exercícios fiscais estabelecerão disponibilidades orçamentárias compatíveis com as necessidades técnicas da Autarquia para garantir a melhoria das condições funcionais e estruturais da malha rodoviária do DNIT, é latente a necessidade de alteração de quesitos técnicos a serem adotados na elaboração da orçamentação e inventário para contratações de contratos de conservação e manutenção rodoviária.

13. Nestes termos, e consoante a Resolução nº 8, de 23 de junho de 2022 que *"estabelece a rotina de procedimentos relativos à elaboração do Plano Anual de Trabalho e Orçamento – PATO e à execução, medição, fiscalização, prorrogação e adequação de contratos de PATO"*, essa Diretoria de Infraestrutura Rodoviária (DIR) orienta que as novas licitações de PATO sejam elaboradas e conduzidas de forma a atender integralmente às necessidades reais das rodovias, com elaboração de inventário detalhado dispostos nos termos da resolução supracitada, visando manter os elementos construtivos tão próximos quanto possível das condições originais em que foram construídos ou reconstruídos, objetivando preservar os investimentos, garantir a segurança do tráfego e o conforto do usuário, além de manter o fluxo racional e econômico dos veículos.

14. Orienta-se que o inventário dos elementos geradores de conservação esteja atualizado de forma a retratar as condições reais da rodovia, contendo o registro de todos os elementos da rodovia que servirão de base para a definição das quantidades de serviços necessárias à manutenção de determinado trecho rodoviário, conforme apresentado no Anexo III da Resolução nº 8 de 2022.

15. Quanto ao escopo dos contratos de PATO, além dos serviços de conservação rotineira, preventiva periódica e emergencial, orienta-se em sendo constatada a insuficiência estrutural do pavimento no levantamento técnico do inventário, que sejam previstas na elaboração da orçamentação dos P.A.T.O's a previsão de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor global do orçamento inicial destinado para demais serviços de manutenção – DSM, buscando restabelecer as condições estruturais adequadas para o tráfego rodoviário nas rodovias do DNIT.

16. Reforça-se ainda que, diante de 8 (oito) anos de recursos orçamentários para investimentos em infraestrutura deficientes, deve ainda os Estados buscarem mediante o levantamento do inventário real das necessidades do pavimento, contemplar em contratos de conservação rodoviária (PATO) os serviços com finalidade de intervenção funcional do pavimento, conforme Anexo I da Resolução nº 4, de 05 de abril de 2023 que alterou o anexo V da Resolução nº 8 de 2022.

17. As orientações acima proferidas também se aplicam para as prorrogações dos contratos de PATO, desde que respeitado os limites legais e mantida a vantajosidade conforme consta na Seção I do Capítulo X da Resolução nº 8 de 2022.

18. Para contratos já firmados, as alterações dos quantitativos e serviços devem observar o previsto no art. 125 da Lei 14.133, de 2021.

> Art. 125. ... acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, ...

19. Ressalta-se a necessidade também de prudência dos gestores destas Superintendências em alocar eficientemente os recursos de forma racionalizada tão somente onde houver deficiências de manutenção na rodovia e no pavimento, sendo medida impositiva destas superintendências regionais a atuar de forma ostensiva na fiscalização dos contratos pelos fiscais técnicos e também sob apoio das empresas de consultorias supervisoras.

20. Tais medidas e orientações refletem o compromisso do DNIT em garantir a aplicação eficiente dos recursos disponíveis, recuperando a infraestrutura de transportes do país consoante novo cenário de disponibilidade de recursos às necessidades técnicas reais de infraestrutura da malha rodoviária do DNIT.

21. Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)
FÁBIO PESSOA DA SILVA NUNES
Diretor de Infraestrutura Rodoviária - Substituto
DIR

Documento assinado eletronicamente por **Fabio Pessoa da Silva Nunes**, **Diretor de Infraestrutura Rodoviária-Substituto(a)**, em 26/06/2023, às 16:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **14921021** e o código CRC **159FD774**.

DNIT
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
GOVERNO FEDERAL BRASIL UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

Setor de Autarquias Norte | Quadra 3 | Lote A
CEP 70040-902
Brasília/DF | (061) 3315-4319